

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3327/2530

กรมตำรวจ ฯ

บริษัท ที . อี . ซี.โอ . จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 8, มาตรา 381

จำเลยทำสัญญาขายขนวนลูกกระเบิดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท อ.ในประเทศไทย ออสเตรเลียให้โจทก์ กำหนดส่งมอบสินค้าให้ภายใน 180วัน นับแต่วันทำสัญญา ถ้าส่งเกินกำหนดจะถูกปรับ จำเลยส่งสินค้าแก่โจทก์เกินกำหนดสัญญาไป 308 วัน เพราะรัฐบาลออสเตรเลียระงับเรื่องที่บริษัทผู้ผลิตขออนุญาตส่งออกไว้เนื่องจากสถานการณ์สู้รบระหว่างจีนกับเวียดนาม และเมื่อได้รับอนุญาตให้ส่งออกแล้วต้องส่งผ่านประเทศเยอรมันตะวันตก สถานทูตไทยกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลียก็ต้องรับรองต่อรัฐบาลเยอรมันตะวันตกอีกว่าขนวนลูกกระเบิดจะส่งถึงโจทก์ ทำให้เสียเวลาเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวถึง 332 วัน อันเป็นเหตุการณ์ที่จำเลยและบริษัท อ.ไม่อาจป้องกันได้และไม่อาจคาดหมายว่าจะเกิดขึ้น ทั้งจำเลยไม่อาจจะส่งมอบขนวนลูกกระเบิดที่มีแหล่งผลิตจากที่อื่นที่ผิดไปจากข้อสัญญาได้ การส่งสินค้านี้ดังกล่าวล่าช้าจึงเป็นเหตุสุดวิสัยที่จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบและโจทก์ใช้สิทธิปรับจำเลยตามสัญญาไม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2521 จำเลยที่ 1 ทำสัญญาขายขนวนลูกกระเบิดว่างของบริษัทอาร์มาตูเรนฯ แห่งประเทศออสเตรเลียให้แก่โจทก์ สัญญา

กำหนดส่งมอบสินค้าให้ภายใน 180 วันนับแต่วันทำสัญญา ถ้าไม่ส่งมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วน โจทก์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเรียกเงินประกันหรือยอมให้รับเป็นรายวันจนกว่าจะนำสินค้ามาส่งให้แก่โจทก์ เมื่อครบกำหนดตามสัญญาในวันที่ 16 มีนาคม 2522 จำเลยไม่ส่งของตามสัญญาโดยส่งล่าช้าไป 308 วัน ทำให้โจทก์เสียหาย จึงฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ชำระค่าปรับเป็นเงิน 682,799.66 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การและฟ้องแย้งว่า การส่งมอบสินค้าล่าช้าเนื่องจากเหตุสุดวิสัย โดยได้เกิดสงครามจีนกับเวียดนามทำให้รัฐบาลออสเตรเลียสั่งระงับการส่งอาวุธและวัตถุดิบเปิดออกนอกประเทศเด็ดขาด และได้สอบข้อเท็จจริงนานถึง 7 เดือนเศษจึงอนุญาตให้บริษัทอาร์มาตูเรนฯ นำสินค้าออกนอกประเทศได้และการขนส่งอาวุธต้องผ่านประเทศเยอรมันตะวันตก ซึ่งต้องได้รับคำรับรองจากสถานทูตไทยในกรุงเวียนนา ก่อน ทำให้การส่งมอบสินค้าล่าช้ากว่ากำหนดโดยจำเลยมิได้ผิดสัญญา โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าปรับคดีโจทก์ขาดอายุความ และฟ้องแย้งเรียกค่าสินค้าที่โจทก์ค้างชำระเป็นเงิน 682,799.66 บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า การส่งของล่าช้าไม่ใช่เหตุสุดวิสัยจำเลยไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินค่าสินค้าที่ค้างชำระเพราะเป็นเงินค่าปรับที่โจทก์หักไว้ตามสัญญา ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ชำระเงิน 682,799.66 บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายฟ้องแก้จำเลยที่ 1

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีหลักฐานเชื่อได้ว่า เหตุที่จำเลยที่ 1 ส่งชนวนลูกกระเบิด แก่โจทก์ล่าช้าเกินกำหนดสัญญาไปเป็นเพราะรัฐบาลออสเตรเลียได้ระงับเรื่องราวที่ บริษัทผู้ผลิตขอใบอนุญาตส่งออกไว้เนื่องจากสถานการณ์สู้รบระหว่างจีนกับเวียดนาม และเมื่อได้รับอนุญาตให้ส่งออกแล้วต้องส่งผ่านประเทศเยอรมันตะวันตก รัฐบาล เยอรมันตะวันตกก็ให้สถานทูตไทยในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลียรับรองอีกว่า ชนวนลูกกระเบิดเหล่านี้จะส่งถึงโจทก์ทำให้ต้องเสียเวลาไปเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ถึง 332 วันจริง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จำเลยที่ 1 และบริษัทผู้ผลิตไม่อาจป้องกันได้ และไม่ อาจคาดหมายว่าจะเกิดขึ้นทั้งจำเลยที่ 1 ไม่อาจจะส่งมอบชนวนลูกกระเบิดดังกล่าวที่มี แหล่งผลิตจากที่อื่นอันผิดไปจากข้อตกลงในสัญญาได้ จึงถือได้ว่าการที่จำเลยที่ 1 ส่ง ชนวนลูกกระเบิดให้แก่โจทก์ล่าช้าเกินกำหนดเวลาตามสัญญาเป็นเหตุสุดวิสัยอันเป็น พฤติการณ์ซึ่งจำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบ จำเลยที่ 1 ส่งมอบชนวนลูกกระเบิดให้ โจทก์เกินกำหนดสัญญาไป 308 วัน แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันเป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้เป็นระยะเวลาถึง 332 วัน ฉะนั้นการที่จำเลยที่ 1 ส่ง มอบชนวนลูกกระเบิดให้แก่โจทก์เกินกำหนดสัญญาไปดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่า จำเลยที่ 1 ผิดนัดอันเป็นเหตุให้โจทก์จะใช้สิทธิปรับจำเลยตามสัญญา

พิพากษายืน.

(ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ